

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมสาร

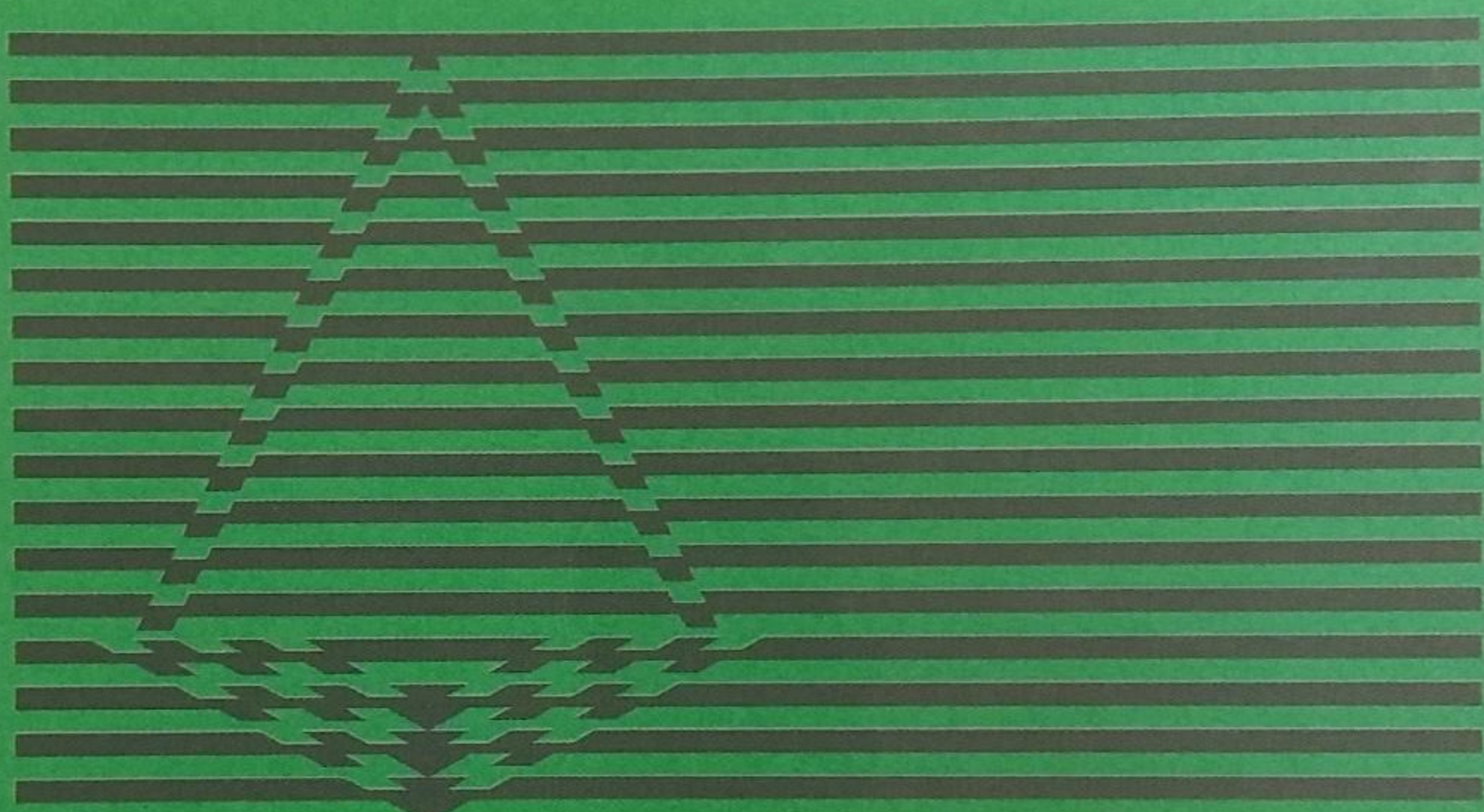
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 27 ฉบับที่ 2

เมษายน 2559



✧ บทความทั่วไป

- บทความวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- บทความวิจัย: วิเคราะห์สาระสำคัญของพันธุกรรมและกระบวนการพิจารณา
รับเรื่องร้องเรียนตามพิธีสารฉบับที่ 1
- คำนี้อยู่ในเครื่องหมายการค้า : กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
- กฎหมายลักษณะทรัพย์สินกับหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน และหลักการคุ้มครอง
ผู้รับโอนโดยสุจริต
- International Tax Law Issues: FATCA
- New Prior Notice Period for Employment Termination In Thailand

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษากฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อังครัต ดลเจิม

คำถาม

นายใหญ่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และศาลได้แต่งตั้งให้นางเล็กซึ่งเป็นภริยาของนายใหญ่เป็นผู้อนุบาล ต่อมานายใหญ่ได้นำเงินที่นางเล็กให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนางเล็กก็อนุญาตให้นายใหญ่ไปซื้อโทรศัพท์มือถือ แต่หลังจากที่นายใหญ่ได้ซื้อมาแล้วนางเล็กไม่พอใจเนื่องจากโทรศัพท์มือถือที่นายใหญ่ซื้อมามีราคาแพงเกินไป นางเล็กจึงต้องการจะบอกเลิกนิติกรรมการซื้อขายโทรศัพท์มือถือ กรณีดังกล่าว นิติกรรมการซื้อขายโทรศัพท์มือถือมีผลอย่างไร และนางเล็กจะบอกเลิกนิติกรรมดังกล่าวได้หรือไม่ อธิบาย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 29 บัญญัติว่า “การใดๆ อันบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำการนั้นเป็นโมฆียะ”

ป.พ.พ. มาตรา 175 บัญญัติว่า “โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้...

(2) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์”

วินิจฉัย

การที่นายใหญ่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ และนายใหญ่ได้นำเงินที่นางเล็กให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนางเล็กก็อนุญาตให้นายใหญ่ไปซื้อโทรศัพท์มือถือ นั้น นิติกรรมการซื้อขายโทรศัพท์มือถือตกเป็นโมฆียะเนื่องจากนายใหญ่เป็นคนไร้ความสามารถ การใดๆที่นายใหญ่ได้กระทำการ จะตกเป็นโมฆียะทั้งสิ้น ดังนั้น แม้นายใหญ่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลให้ทำนิติกรรมซื้อขายโทรศัพท์มือถือ นิติกรรมซื้อขายโทรศัพท์มือถือจึงตกเป็นโมฆียะตามป.พ.พ. มาตรา 29

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายใหญ่ได้ซื้อโทรศัพท์มาแล้ว แต่นางเล็กไม่พอใจเนื่องจากโทรศัพท์มือถือที่นายใหญ่ซื้อมามีราคาแพงเกินไป จะเห็นได้ว่า ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 (2) ผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมในกรณีดังกล่าว คือ ผู้อนุบาล ดังนั้น นางเล็กซึ่งเป็นผู้อนุบาลจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกนิติกรรมซื้อขายโทรศัพท์มือถือดังกล่าวได้

สรุป

นิติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือตกเป็นโมฆียะ และนางเล็กสามารถบอกล้างนิติกรรมได้

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมของคนไร้ความสามารถ ซึ่งนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถ ได้กระทำการลง จะตกเป็นโมฆียะทั้งสิ้น ดังนั้น แม้นายใหญ่จะได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตให้ทำนิติกรรมการซื้อขายโทรศัพท์มือถือ นิติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือจึงตกเป็นโมฆียะ ตามป.พ.พ. มาตรา 29

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นายใหญ่ได้ซื้อโทรศัพท์มาแล้ว แต่นางเล็กไม่พอใจเนื่องจากโทรศัพท์มือถือที่นายใหญ่ซื้อมามีราคาแพงเกินไป จะเห็นได้ว่า ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175 (2) ผู้มีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมในกรณีดังกล่าว คือ ผู้อนุญาต ดังนั้น นางเล็กซึ่งเป็นผู้อนุญาตจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกนิติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือดังกล่าวได้ ในข้อนี้ส่วนใหญ่ นักศึกษาจะตอบผิดเนื่องจากเห็นว่าเมื่อผู้อนุญาตได้ให้ความยินยอมแล้วคนไร้ความสามารถย่อมทำนิติกรรมได้เองไม่ตกเป็นโมฆียะ.



กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

อาจารย์ เกิดยุดา เกิดลาภผล

คำถาม

นายแมคได้ยืมกล้องถ่ายรูปของนายอินเพื่อนำไปถ่ายรูปที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 1 มีนาคม 2558 แต่เมื่อถึงกำหนดส่งคืนนายแมคได้เลื่อนตัวเครื่องบินขาออกไปเพราะอยากเที่ยวญี่ปุ่นต่อทำให้กลับถึงบ้านในคืนวันที่ 5 มีนาคม 2558 และได้เก็บกล้องถ่ายรูปนั้นไว้ในรถยนต์ของตนซึ่งจอดไว้หน้าบ้าน ในคืนนั้นเองได้มีพายุฝนทำให้กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถของนายแมคพังเสียหายและทำให้กล้องของนายอินที่อยู่ในรถคันนั้นพังเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ นายอินทราบเรื่องจึงเรียกค่าเสียหายจากนายแมค แต่นายแมคอ้างว่าตนไม่ต้องชำระค่าเสียหายเนื่องจากสาเหตุที่ทำให้กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถพังเสียหายเองและการที่กล้องของนายอินที่อยู่ในรถคันนั้นพังเสียหายเกิดจากพายุฝนไม่ใช่ความผิดของตน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้อต่ออ้างของนายแมคฟังขึ้นหรือไม่อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ (20 คะแนน)

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 204 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเดือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว” (4 คะแนน)

มาตรา 217 บัญญัติว่า “ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพันวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็จะต้องมีอยู่นั่นเอง” (4 คะแนน)

วินิจฉัย

จากหลักกฎหมายประกอบข้อเท็จจริงนายแมคได้ยืมกล้องถ่ายรูปของนายอินเพื่อนำไปถ่ายรูปที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 1 มีนาคม 2558 จึงเป็นหนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา 204 วรรค 2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายแมคไม่ส่งคืนตามกำหนดเพราะอยากเที่ยวญี่ปุ่นต่อจึงเลื่อนตัวเครื่องบินออกไป นายแมคลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเดือนตาม มาตรา 204 วรรคสอง

ต่อมาในคืนวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีพายุฝนทำให้กิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถของนายแมคพังเสียหายและทำให้กล้องของนายอินที่อยู่ในรถคันนั้นพังไปด้วย นายแมคไม่สามารถชำระหนี้ส่งมอบกล้องถ่ายรูปคืนได้ แม้ข้อเท็จจริงการที่กล้องพังเสียหายจะเกิดจากกิ่งไม้ใหญ่ซึ่งหักลงมาเพราะพายุฝน แต่นายแมคก็ต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้กลายเป็นพันธวิสัยในระหว่างที่ตนเป็นฝ่ายผิดนัดตามมาตรา 217 ไม่ว่าจะเป็นความผิดของนายแมคหรือไม่ก็ตาม (10 คะแนน)

สรุป

กรณีตามปัญหาวินิจฉัยได้ว่า ข้ออ้างของนายแมคฟังไม่ขึ้นเพราะการชำระหนี้กลายเป็นพันธวิสัยเพราะเหตุกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาทับรถยนต์ทำให้กล้องซึ่งอยู่ในรถพังเสียหายเกิดภายหลังที่นายแมคตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด (2 คะแนน)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษาในเรื่อง ลูกหนี้ผิดนัด กรณีที่ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน ถ้าหนี้้นั้นได้กำหนดชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา 204 วรรคสอง และ กรณีลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้แล้วตามมาตรา 204 ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัด ตามมาตรา 217 ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่ตรวจพบคือ

1. นักศึกษาไม่อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงทำให้ปรับใช้หลักกฎหมายผิด นักศึกษาไม่สามารถนำหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ปรับแล้วนำมาเขียนเป็นคำตอบได้

นักศึกษาจึงต้องฝึกทักษะการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อกฎหมายในการตอบข้อสอบอัตนัย

2. นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษากฎหมายในการเขียนตอบข้อสอบ

นักศึกษาขาดการฝึกฝนในการเขียนตอบ การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายนั้น นักศึกษาต้องเขียนตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนกะทัดรัด โดยใช้ภาษากฎหมาย ซึ่งจะต้องตอบถูกต้องตรงประเด็นครบถ้วน ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษากฎหมาย ชัดเจน กะทัดรัด ไม่ฟุ่มเฟือย

นักศึกษาจึงต้อง ฝึกทักษะการเขียนตอบข้อสอบให้มาก

3. นักศึกษาไม่ตอบในประเด็นที่โจทย์ถาม

การตอบไม่ตรงคำถาม ความผิดพลาดในการตอบลักษณะนี้ อาจจะทำให้ไม่ได้คะแนนเลยทั้งที่นักศึกษาอุตส่าห์เขียนคำตอบมายาว เช่น ถามว่าลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ตนผิดนัดหรือไม่ นักศึกษากลับไปตอบว่าลูกหนี้ผิดสัญญา ผิดละเมิด และที่น่ากังวลมากกว่านั้นคือ วิชานี้เป็นวิชากฎหมายแพ่ง 2 นักศึกษากลับไปยกหลักกฎหมายอาญามาตอบ เช่น ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทางแก้ คือให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำคำถาม เพื่อเน้นให้เห็นว่าคำถามถามอะไรกันแน่ เวลาเขียนคำตอบจะได้ไม่หลงประเด็น และเมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องอ่านทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ตอบคำถามโจทย์ข้อนี้ถูกต้องแล้ว

4. ลอกคำถามมาตอบ หรือบรรยายคำถามซ้ำ การลอกคำถามมาตอบย่อมไม่ได้คะแนนจากอาจารย์ผู้ตรวจ



ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3

รองศาสตราจารย์วรุฒิ เทพทอง¹

คำถาม

นางสาวแจ่มจันทร์ทำสัญญาหมั้นกับนายเดือนชัยด้วยสร้อยคอทองคำและตกลงจะสมรสกันเมื่อนายเดือนชัยกลับมาจากการทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่นายเดือนชัยกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียแล้ว นางสาวแจ่มจันทร์ได้ย้ายเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากับนายเดือนชัย นายเดือนชัยได้รับรู้ว่าให้นางสาวแจ่มจันทร์ไปจดทะเบียนสมรสกับตนอยู่ตลอดเวลาเพราะอายุเพื่อนบ้าน นางสาวแจ่มจันทร์ไม่ต้องการสมรสและขอเลื่อนไปเรื่อยจนที่สุดทั้งสองคนทะเลาะกันนายเดือนชัยจึงไล่นางสาวแจ่มจันทร์ให้ไปอยู่ที่อื่นพร้อมทั้งเอาสร้อยคอทองคำนั้นคืนจากนางสาวแจ่มจันทร์

ให้วินิจฉัยว่า นางสาวแจ่มจันทร์ต้องคืนสร้อยคอทองคำนั้นหรือไม่ และจะเรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงจากนายเดือนชัยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1437 วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง” (2 คะแนน)

มาตรา 1439 บัญญัติว่า “เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย” (6 คะแนน)

มาตรา 1440 บัญญัติว่า “ค่าทดแทนนั้นอาจเรียกได้ ดังต่อไปนี้

(1) ทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิงนั้น...” (2 คะแนน)

วินิจฉัยตามปัญหา นางสาวแจ่มจันทร์ทำสัญญาหมั้นกับนายเดือนชัยด้วยสร้อยคอทองคำและตกลงจะสมรสกันเมื่อนายเดือนชัยกลับมาจากการทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เช่นนี้ สร้อยคอทองคำซึ่งเป็นของหมั้นนั้นย่อมตกเป็นสิทธิของนางสาวแจ่มจันทร์ ตามปพพ.มาตรา 1437 วรรคสอง (2 คะแนน) หลังจากที่นายเดือนชัยกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียแล้ว นางสาวแจ่มจันทร์ได้ย้ายเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากับนายเดือนชัย นายเดือนชัยได้รับรู้ว่าให้นางสาวแจ่มจันทร์ไปจดทะเบียนสมรสกับตนอยู่ตลอดเวลาเพราะอายุเพื่อนบ้าน นางสาวแจ่มจันทร์ไม่ต้องการสมรสก็ขอเลื่อนไปเรื่อยจนในที่สุดทั้งสองคนทะเลาะกัน นายเดือนชัยจึงไล่นางสาวแจ่มจันทร์ให้ไปอยู่ที่อื่น เช่นนี้เป็นกรณีที่นางสาวแจ่มจันทร์หญิงคู่หมั้นเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น ต้องคืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วยตามปพพ.มาตรา 1439 ดังนั้น นายเดือนชัยจึงมีสิทธิเอาสร้อยคอทองคำซึ่งเป็นของหมั้นนั้นคืนจากนางสาวแจ่มจันทร์ได้

¹ ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3

(6 คะแนน) ส่วนที่นางสาวแจ่มจันทร์จะเรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงจากนายเดือนชัยตาม ปพพ. มาตรา 1440 (1) นั้นไม่อาจกระทำได้ เพราะนายเดือนชัยมิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นแต่อย่างใด (2 คะแนน)

สรุป

นางสาวแจ่มจันทร์จะเรียกคืนสร้อยคอทองคำนั้นไม่ได้ และจะเรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงจากนายเดือนชัยก็ไม่ได้เช่นกัน

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้น เกี่ยวกับการผิดสัญญาหมั้นและมีประเด็นให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการคืนของหมั้น และการเรียกค่าทดแทน

1. ประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับการคืนของหมั้น จากข้อเท็จจริงตามคำถามนี้นางสาวแจ่มจันทร์ได้ทำสัญญาหมั้นกับนายเดือนชัยโดยมีของหมั้นคือสร้อยคอทองคำซึ่งของหมั้นดังกล่าวยอมตกเป็นสิทธิของนางสาวแจ่มจันทร์ตามปพพ.มาตรา 1437 วรรคสอง ดังนั้น นักศึกษาจึงไม่ต้องวินิจฉัยถึงการเกิดขึ้นของสัญญาหมั้นอีก อย่างไรก็ตามมีกรณีที่หญิงคู่หมั้นต้องคืนของหมั้นนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปในที่สุดว่านางสาวแจ่มจันทร์กับนายเดือนชัยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เช่นนี้ นักศึกษาต้องวินิจฉัยว่าเป็นกรณีผิดสัญญาหมั้นหรือบอกเลิกสัญญาหมั้น และใครเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นหรือบอกเลิกสัญญาหมั้น การที่ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะสมรสกันเมื่อนายเดือนชัยกลับมาจากการทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและเมื่อนายเดือนชัยกลับมาจากประเทศซาอุดีอาระเบียแล้ว นายเดือนชัยได้รับเร้าให้นางสาวแจ่มจันทร์ไปจดทะเบียนสมรสอยู่ตลอดเวลาเพราะอายเพื่อนบ้านเนื่องจากนางสาวแจ่มจันทร์ได้ย้ายเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากับนายเดือนชัย แต่นางสาวแจ่มจันทร์ไม่ต้องการสมรสและขอเลื่อนไปเรื่อย เห็นได้ว่า นางสาวแจ่มจันทร์ไม่ประสงค์จะสมรสกับนายเดือนชัยและปฏิเสธการสมรส เช่นนี้ นางสาวแจ่มจันทร์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น ตามปพพ.มาตรา 1439 ที่บัญญัติว่า “เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย” แม้ว่านายเดือนชัยจะไล่นางสาวแจ่มจันทร์ให้ไปอยู่ที่อื่นก็ตาม นักศึกษาหลายคนสับสนในข้อเท็จจริงกับการปรับหลักกฎหมายและวินิจฉัยว่า นายเดือนชัยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นเพราะไปไล่นางสาวแจ่มจันทร์ให้ไปอยู่ที่อื่น ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยว่านางสาวแจ่มจันทร์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น นางสาวแจ่มจันทร์จึงต้องคืนของหมั้นคือสร้อยคอทองคำนั้นให้นายเดือนชัย ซึ่งเมื่อนายเดือนชัยเอาสร้อยคอทองคำนั้นคืนจากนางสาวแจ่มจันทร์แล้ว ในทางกลับกันนางสาวแจ่มจันทร์จะเรียกคืนสร้อยคอทองคำนั้นย่อมไม่ได้

2. ประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับการเรียกค่าทดแทน เมื่อนักศึกษาได้วินิจฉัยแล้วว่านางสาวแจ่มจันทร์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นตามปพพ.มาตรา 1439 ดังนั้นนางสาวแจ่มจันทร์จึงมีหน้าที่ชดใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาหมั้นนั้นตามปพพ.มาตรา 1440 แต่คำถามให้วินิจฉัยว่านางสาวแจ่มจันทร์จะเรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงจากนายเดือนชัยได้หรือไม่ เพราะเหตุใด เห็นได้ว่านายเดือนชัยไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าทดแทนตามปพพ.มาตรา 1440 แต่อย่างใด เพราะนายเดือนชัยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้น และมีใช่เป็นกรณีที่นางสาวแจ่มจันทร์บอกเลิกสัญญาหมั้นซึ่งเกิดจากการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของนายเดือนชัยและภายหลังการหมั้น ดังนี้แล้ว

นางสาวแจ่มจันทร์จะเรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงจากนายเดือนชัยไม่ได้ นักศึกษาหลายคนที่ไม่แน่นตัวบทมาตราหรือยังเข้าใจหลักกฎหมายไม่ดีพอ ย่อมทำให้เกิดความสับสนและตอบผิดพลาดไปโดยส่วนหนึ่งตอบว่านางสาวแจ่มจันทร์เรียกค่าทดแทนความเสียหายต่อกายและชื่อเสียงจากนายเดือนชัยได้ โดยนำข้อเท็จจริงที่ว่านางสาวแจ่มจันทร์ได้ย้ายเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากับนายเดือนชัย แล้วทักท้วงเอาเองว่านางสาวแจ่มจันทร์เรียกค่าทดแทนดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะ

นักศึกษาควรอ่านคำถามให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อนว่ามีประเด็นใดที่ต้องวินิจฉัยและต้องใช้หลักกฎหมายในมาตราใดมาปรับกับข้อเท็จจริง ในการวินิจฉัยปัญหานั้นนักศึกษาต้องนำข้อเท็จจริงในคำถามมาปรับกับตัวบทกฎหมายให้ละเอียดและเป็นไปตามลำดับข้อเท็จจริงเพื่อไปนำสู่การสรุปคำตอบตามที่ถาม แม้ว่านักศึกษาจะได้ยกหลักกฎหมายไว้ในส่วนแรกคือส่วนหลักกฎหมายแล้ว ในส่วนการวินิจฉัยตามปัญหานั้นนักศึกษาก็ต้องยกข้อความในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับกับข้อเท็จจริงด้วย อย่าวินิจฉัยโดยมีแต่ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวเพราะจะทำให้ได้คะแนนในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์



กฎหมายอาญา 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

สังข์ลักม้ามามากจากบ้านของมีน ขณะกำลังงมำเดินตามทางม้าเกิดตกใจวิ่งหนีไป สังข์เห็นเป้เดินผ่านมาพอดี จึงร้องขอให้ช่วยต้อนม้า เป้ก็ช่วยตามที่สังข์ร้องขอโดยทราบว่าสังข์ลักม้ามมา ต่อมาตำรวจตามจับสังข์ได้ สังข์จึงรับว่าได้ลักม้ามจากบ้านของมีนจริง แต่ตนไม่ได้กระทำให้เพียงคนเดียวโดยอ้างว่าเป้คอยช่วยต้อนม้าขณะงมำเดินมาตามทาง และเป้ก็ทราบว่าตนได้ลักม้ามมาด้วย ดังนั้น เป้จึงต้องร่วมรับผิดชอบ

ท่านเห็นว่าเป้จะต้องรับผิดชอบร่วมกับสังข์หรือไม่ เพราะเหตุใด

หลักกฎหมาย

มาตรา 83 บัญญัติว่า ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

วินิจฉัย

การกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นตัวการตามมาตรา 83 มีองค์ประกอบสองประการที่สำคัญ คือ มีการกระทำความผิดร่วมกัน และมีเจตนาร่วมกันในการกระทำความผิด ซึ่งการกระทำร่วมกันนั้นจะต้องปรากฏว่ามีผู้กระทำหลายคนร่วมมือร่วมใจกันใน “ขณะ” ที่มีการกระทำผิดซึ่งหมายความว่าตั้งแต่มีการลงมือกระทำความผิดไปจนถึงเวลาที่มีการกระทำความผิดสำเร็จ หากมีผู้เข้ามามีส่วนร่วมในภายหลังจากการกระทำความผิดสิ้นสุดแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นตัวการ

ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว การกระทำของเป้ที่ช่วยต้อนม้าภายหลังจากที่สังข์ได้ลักม้ามจากบ้านมีนแล้ว จึงไม่ใช่การกระทำที่เกิดในขณะที่ลงมือกระทำความผิดแต่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลักทรัพย์ได้สิ้นสุดแล้ว ถือว่าการลักทรัพย์ขาดตอนลงแล้ว เป้จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบอย่างตัวการ

สรุป

เป้ไม่ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกับสังข์ในฐานะตัวการ

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้ดัดแปลงมาจากคำพิพากษาฎีกาที่ 249/2500 ซึ่งมีใจความสำคัญว่า จำเลยที่ 1 คนเดียวลักโคมาแล้วจูงโคมาระหว่างทางพบจำเลยที่ 2 เข้าก็เลยร้องขอให้จำเลยที่ 2 ช่วยไล่ต้อนโค จำเลยที่ 2 ก็ช่วยทั้งๆ ที่รู้ว่าจำเลยที่ 1 ลักโคมา และเมื่อพวกเจ้าทรัพย์มาพบจำเลยทั้งสองก็วิ่งหนีไปด้วยกัน

จำเลยที่ 1 รับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การว่าตนกลับจากตลาดพบจำเลยที่ 1 จูงโคมา จำเลยที่ 1 บอกว่าเป็นโคของนายพริ้มกินข้าวในนาจึงจับจะเอาไปขายเสีย จำเลยที่ 2 ก็รู้ว่าเป็นโคของนายพริ้ม โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ด้วย โดยเห็นว่าการลักทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ยังไม่สิ้นสุดลง จำเลยที่ 2 จึงได้ชื่อว่าสมคบกับจำเลยที่ 1

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้สมคบหรือสมรู้กับจำเลยที่ 1 ในการลักทรัพย์ เพราะการลักโคมานั้นขาดตอนแล้ว ไม่ผิดฐานตัวการ

ประเด็นของคำถามข้อนี้ คือ ความเข้าใจเรื่องตัวการเพียงเท่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องวินิจฉัยการกระทำของเป่ว่าจะต้องรับผิดร่วมกันอย่างตัวการในความผิดฐานลักทรัพย์กับสังข์หรือไม่ จากการตรวจข้อสอบอัตนัยของนักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2558 พบว่านักศึกษาตอบคำถามข้อนี้ผิดมากที่สุด นักศึกษาส่วนหนึ่งตอบว่าเป่เป็นตัวการร่วมกับสังข์ในการลักทรัพย์ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการกระทำความผิดด้วยกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 คือ “ขณะ” กระทำความผิด ถ้าร่วมกัน “ก่อน” ลงมือกระทำความผิดก็จะเป็นตัวการ (แต่อาจเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ได้) หรือการร่วมกัน “หลัง” การกระทำสำเร็จแล้วก็ไม่ใช่ตัวการ

นอกจากนั้น นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบว่าเป่เป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะการเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือ “ก่อน” หรือ “ขณะ” กระทำความผิดเท่านั้น หากการช่วยเหลือหรือความสะดวกได้เกิดขึ้น “หลัง” การกระทำความผิดสำเร็จก็ไม่ใช่อุปการะ และนักศึกษาที่ตอบว่าสังข์เป็นผู้ใช้และเป่เป็นผู้ถูกใช้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ก็ไม่ใช่คำตอบที่ตรงประเด็นของคำถามข้อนี้

ขอให้ศึกษานำการวิเคราะห์ข้อสอบนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการตอบข้อสอบอัตนัยของท่านให้ดียิ่งขึ้นไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์นี้จะประโยชน์แก่นักศึกษาบ้างไม่มากนัก



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายโจเจ้าของสถานบริการเรีงรมย์ได้พุดจาชักชวนนางสาวต้อย อายุ 20 ปี ให้ไปทำงานนั่งชั้วโมงกับผู้ชายในสถานบริการเรีงรมย์ของตน ซึ่งได้เงินมากกว่าทำงานโรงงานที่นางสาวต้อยทำอยู่ นางสาวต้อยยินยอม นายโจจึงพานางสาวต้อยไปกับตน และจัดให้นางสาวต้อยนั่งชั้วโมงกับลูกค้าชายที่มาเที่ยว โดยเก็บเงินค่าบริการเป็นรายชั้วโมง ในชั้วโมงทำงานลูกค้าได้กอดจูบลูบคลำเนื้อตัวร่างกายของนางสาวต้อย ซึ่งนางสาวต้อยก็ยินยอม ดังนี้ นายโจต้องรับผิดชอบประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 282) บัญญัติว่า “ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหาการที่นายโจเจ้าของสถานบริการเรีงรมย์ได้พุดจาชักชวนนางสาวต้อยอายุ 20 ปี ให้ไปทำงานนั่งชั้วโมงกับผู้ชายในสถานบริการเรีงรมย์ของตน และนางสาวต้อยก็ยินยอม นายโจจึงพานางสาวต้อยไปกับตน และจัดให้นางสาวต้อยนั่งชั้วโมงกับลูกค้าชายที่มาเที่ยวโดยเก็บเงินค่าบริการเป็นรายชั้วโมง ซึ่งในชั้วโมงทำงานลูกค้าได้กอดจูบลูบคลำเนื้อตัวร่างกายของนางสาวต้อย ซึ่งนางสาวต้อยก็ยินยอม กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นายโจได้พานางสาวต้อยไปเพื่อการอนาจาร และการกระทำของนายโจก็กระทำโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น แม้นางสาวต้อยจะยินยอม การกระทำของนายโจก็เป็นความผิด

ดังนั้น นายโจจึงต้องรับผิดชอบฐานพาหญิงไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและเพื่อการอนาจาร ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ นักศึกษาตอบผิดกันมาก เพราะนักศึกษาจำตัวบทมาตรา 282 ไม่ได้ บางคนไปตอบมาตรา 319 ฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบไม่ได้พุดถึงเลยว่า นางสาวต้อยมีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลหรือไม่ แสดงให้เห็นว่าข้อสอบมิได้ประสงค์จะให้นักศึกษาวินิจฉัยเรื่องพรากผู้เยาว์

บางคนไปตอบมาตรา 284 จะเห็นได้ว่ามาตรา 284 เป็นการพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบาย หลอกลวง ชูเชิญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด แต่ตามข้อสอบ นายโจชักชวน นางสาวต้อยไปโดยมิได้บังคับชูเชิญแต่อย่างใด และนางสาวต้อยก็ไปกับนายโจด้วยความสมัครใจ เพราะอยากได้รายได้ที่มากกว่า จึงไม่ใช่กรณีมาตรา 284

บางคนไปตอบมาตรา 278 ซึ่งเป็นเรื่องกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เชือดด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น กรณีไม่เข้าตามข้อเท็จจริงที่ให้มา เพราะนายโจมิได้กระทำอนาจารแก่นางสาวต้อยเลย

ข้อสอบข้อนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจการจัดหาชายหรือหญิงเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นนั้น เป็นธุรกิจที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน แม้ผู้ที่ถูกจัดหาคะยินยอมไป ผู้กระทำก็มีความผิด บางคนตอบว่านายโจไม่มีความผิดเพราะนางสาวต้อยบรรลุนิติภาวะแล้ว ทั้ง ๆ ที่มาตรา 282 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ที่เป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็เป็นความผิด โดยไม่ได้ระบุอายุของผู้ถูกจัดหาเลยว่าต้องเป็นอายุเท่าไร ดังนั้น แม้นางสาวต้อยจะบรรลุนิติภาวะหรือไม่บรรลุนิติภาวะก็ไม่ทำให้นายโจพ้นความผิดไปได้ นายโจจึงต้องรับผิด

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มากขึ้น พยายามท่องหลักกฎหมายให้คล่อง ก็จะทำให้นักศึกษาไม่สับสนในการตอบ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้นักศึกษาสอบผ่านในการสอบครั้งต่อไป นะคะ



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 1 : ชื่อขาย เช่าทรัพย์สิน เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

คำถาม

นายโต้งเปิดกิจการให้เช่ารถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงฤดูหนาวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเช่ารถยนต์จากนายโต้งเป็นจำนวนมาก ทำให้นายโต้งไม่มีรถยนต์เพียงพอต่อลูกค้า นายโต้งจึงติดต่อบริษัทแจ้ห่ม คาร์เร้นท์ ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ และได้นำรถยนต์ 1 คัน ของบริษัทแจ้ห่มฯ ไปให้ลูกค้าของนายโต้งเช่ามีกำหนด 10 วัน ในการนี้นายโต้งได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของค่าเช่า โดยนายโต้งให้ค่าเช่าบริษัทแจ้ห่มฯ วันละ 700 บาท และนำรถยนต์ไปให้ลูกค้าต่อวันละ 1,000 บาท ต่อมานายโต้งและทางบริษัทแจ้ห่มฯ มีปัญหาโต้แย้งกันโดยทนายความของบริษัทแจ้ห่มฯ อ้างว่าสัญญาระหว่าง บริษัทแจ้ห่มฯ กับนายโต้งมิใช่สัญญาเช่าทรัพย์สิน อีกทั้งการตกลงนำรถยนต์ไปนี้มีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือเป็นเพียงการตกลงกันด้วยวาจาจึงไม่สามารถบังคับคดีกันตามสัญญาได้แต่ประการใด เช่นนี้ นักศึกษาเห็นด้วยกับข้ออ้างของทนายความบริษัท แจ้ห่มฯ หรือไม่ ประการใด

แนวตอบ

มาตรา 537 บัญญัติว่า “อันว่าเช่าทรัพย์สินนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้เช่าตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้น”

มาตรา 538 บัญญัติว่า “เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซ้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี”

กรณีตามปัญหา การที่นายโต้งนำรถยนต์จากบริษัทแจ้ห่ม คาร์เร้นท์ ไปให้ลูกค้าเช่า โดยนายโต้งได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของค่าเช่า สัญญาระหว่างนายโต้งและบริษัทแจ้ห่มฯ ถือได้ว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินตามมาตรา 537 แล้ว เพราะนายโต้งได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด โดยนายโต้งตกลงจะให้ค่าเช่า นอกจากนี้การเช่ารถยนต์ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ กฎหมายมิได้บัญญัติให้มีหลักฐานเป็นหนังสือ ดังนั้น การตกลงการเช่ากันระหว่างนายโต้งและบริษัทแจ้ห่มฯ แม้ตกลงกันด้วยวาจาก็ยังบังคับคดีตามสัญญาได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6430/2539)

ดังนั้น ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของทนายความบริษัท แจ้ห่ม คาร์เร้นท์

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มี 2 ประเด็น ตามข้ออ้างจากโจทย์คำถาม ซึ่งทนายความของฝ่าย บริษัท แจ้ห่ม คาร์เร้นท์ ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยนายโต้งได้นำรถยนต์ของบริษัท แจ้ห่มฯ ไปให้ลูกค้าของตนเช่า ทนายความฝ่ายบริษัทแจ้ห่มฯ อ้างว่ามีใช้สัญญาเช่าทรัพย์สินประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นเป็นข้ออ้างของทนายความดังกล่าวเช่นกันว่าการนำรถยนต์ไปโดยมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือเป็นเพียงการตกลงด้วยวาจา ไม่สามารถบังคับคดีได้

ในข้อนี้ใช้หลักกฎหมาย 2 หลัก เพื่อวินิจฉัย 2 ประเด็นข้างต้น กล่าวคือ มาตรา 537 เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สิน เพราะนายโต้งถือว่าเป็นผู้เช่าที่ได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด โดยนายโต้งตกลงจะให้ค่าเช่า และมาตรา 538 เพื่อวินิจฉัยประเด็นว่าสัญญาเช่านี้สามารถบังคับคดีกันได้ เพราะรถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ มิได้อยู่ในบังคับตามมาตรา 538

แม้จะเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย แต่นักศึกษาจำนวนมากก็ยังคงหลงประเด็น ตามมาตรา 538 ว่าการเช่าทรัพย์สินรวมถึงทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในบังคับตามมาตรานี้ นักศึกษาบางคนไปวินิจฉัยผิดว่ารถยนต์เป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ และยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่วินิจฉัยแต่เพียงประเด็นตามมาตรา 538 มิได้วินิจฉัยตามมาตรา 537 แต่ประการใด

คำถาม

นางน้อยได้จ้างให้นางนิตตัดชุดราตรีให้เพื่อใส่ไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของนายศักดิ์ ซึ่งกำหนดงานวันเลี้ยงฉลองวันเกิดของนายศักดิ์ไว้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางน้อยและนิตตกลงว่าจะให้ส่งมอบชุดราตรีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้นางน้อยได้มีโอกาสมองใส่ชุด แต่พอถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางนิตยังไม่ได้ลงมือตัดเย็บชุดเลยจึงยังไม่สามารถส่งมอบชุดให้นางน้อยได้ แต่นางนิตกล่าวว่าจะเริ่มตัดเย็บในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 และรับรองว่าจะสามารถตัดชุดให้เสร็จทันวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ในกรณีดังกล่าวนางน้อยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่อย่างไร

แนวตอบ

ป.พ.พ. มาตรา 596 บัญญัติว่า “ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญา เมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างหรือถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลาก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้”

กรณีตามโจทย์ นางน้อยได้จ้างให้นางนิตตัดชุดราตรีให้เพื่อใส่ไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของนายศักดิ์ ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทำของ การที่นางน้อยและนางนิตตกลงว่าจะให้ส่งมอบชุดราตรีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้นางน้อยได้มีโอกาสมองใส่ชุด แต่พอถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางนิตยังไม่ได้ลงมือตัดเย็บชุดเลยจึงยังไม่สามารถส่งมอบชุดให้นางน้อยได้ ถือว่าเป็นกรณีที่นางนิตผู้รับจ้างส่งมอบการที่ไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา และกรณีดังกล่าวก็เป็นกรณีที่ถือว่าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา เนื่องจากชุดราตรีที่นางน้อยจ้างให้นางนิตตัดนั้นนางน้อยจะตัดเพื่อใส่ไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของนายศักดิ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดังนั้น นางน้อยจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตาม มาตรา 596 ป.พ.พ.

นางน้อยจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นกรณีตามสัญญาจ้างทำของ ที่ผู้รับจ้างมีหน้าที่ปฏิบัติการชำระหนี้ในการส่งมอบงานให้ทันเวลาตามสัญญา หากผู้รับจ้างส่งมอบการที่ไม่ทัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิลดสินจ้างและหากสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ผู้ว่าจ้างก็สามารถเลิกสัญญาได้

กรณีตามโจทย์ แม้ว่างานเลี้ยงฉลองวันเกิดจะเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 แต่ตามข้อตกลงในสัญญาจ้างทำของกำหนดให้ส่งมอบชุดราตรีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้นางน้อยมีโอกาสลองใส่ชุด การที่นางนิตผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงมือตัดเย็บชุดจึงไม่สามารถส่งมอบชุดให้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถือว่านางนิตผู้รับจ้างส่งมอบการที่ไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดในสัญญาแล้ว และกรณีนี้ถือได้ว่าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา เนื่องจากชุดราตรีนี้นางน้อยจ้างให้นางนิตตัดเพื่อใส่ไปงานเลี้ยงในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดังกล่าว ทำให้นางน้อยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ในข้อนี้ นักศึกษาจำนวนมากไปวินิจฉัยว่านางนิตยังไม่ผิดสัญญา เพราะงานเลี้ยงกำหนดไว้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งปัญหาตามโจทย์กำหนดให้มีการส่งมอบชุดราตรีกันในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือได้ว่านางนิตผู้รับจ้างผิดสัญญาแล้ว ทำให้นางน้อยมีสิทธิเลิกสัญญาได้ เพราะสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา นักศึกษาจำนวนหนึ่งไปวินิจฉัยว่านางนิตยังมีเวลา เพื่อตัดชุดให้ทันโดยมิได้คำนึงถึงข้อตกลงกำหนดวันส่งมอบชุดราตรี และที่สำคัญข้อตกลงในการลองใส่ชุดด้วย มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 593 ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่นับเป็นไปตามโจทย์ เพราะว่ามาตรา 593 ต้องเป็นกรณีที่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการชักช้า แต่กรณีตามมาตรา 596 เป็นเรื่อง que ผู้รับจ้างส่งมอบการที่ไม่ทันเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามยังมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่วินิจฉัยว่าสัญญาตามข้อนี้เป็นสัญญาจ้างแรงงาน และที่น่าแปลกคือนักศึกษาใช้มาตรา 603 มาตรา 604 ซึ่งเป็นเรื่องการจัดหาสัมภาระและไม่เกี่ยวข้องตามที่โจทย์ถามแต่ประการใด



กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฟากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

อาจารย์จตุรนต์ บุญยธนะ

คำถาม

นายสมยศเป็นตัวแทนของนายอุดมศักดิ์ซึ่งมีภูมิลำเนาและอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบกิจการขายหยกขาว นางสาวอรดีทำสัญญาซื้อขายหยกขาวกับนายสมยศในประเทศไทยโดยกำหนดในสัญญาว่านายอุดมศักดิ์จะส่งมอบหยกขาวให้แก่นางสาวอรดีภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 หลังจากที่ถึงกำหนดนั้นแล้ว ไม่ปรากฏว่านายสมยศหรือนายอุดมศักดิ์ได้ส่งมอบหยกขาวให้แก่นางสาวอรดีตามสัญญา นางสาวอรดีจึงฟ้องนายอุดมศักดิ์ให้ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหาย นายอุดมศักดิ์ต่อสู้ว่านางสาวอรดีไม่มีสิทธิฟ้องตนและต้องฟ้องนายสมยศซึ่งเป็นตัวแทนของตนเพราะนายสมยศเป็นคู่สัญญากับนางสาวอรดี ประกอบกับตนเป็นตัวแทนซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ

ให้วินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของนายอุดมศักดิ์ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 820 บัญญัติว่า “ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทน”

มาตรา 824 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ตัวแทนคนใดทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ ท่านว่าตัวแทนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง แม้ทั้งชื่อของตัวการจะได้เปิดเผยแล้ว เว้นแต่ข้อความแห่งสัญญาจะแย้งกันกับความรับผิดชอบของตัวแทน”

วินิจฉัยตามปัญหา นายสมยศเป็นตัวแทนของนายอุดมศักดิ์ซึ่งมีภูมิลำเนาและอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบกิจการขายหยกขาว นางสาวอรดีทำสัญญาซื้อขายหยกขาวกับนายสมยศในประเทศไทย โดยกำหนดในสัญญาว่านายอุดมศักดิ์จะส่งมอบหยกขาวให้แก่นางสาวอรดีภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เช่นนี้ เป็นกรณีที่ตัวแทนทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ ตามป.พ.พ.มาตรา 824 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ถึงกำหนดส่งมอบหยกขาวแล้ว ไม่ปรากฏว่านายสมยศหรือนายอุดมศักดิ์ได้ส่งมอบหยกขาวให้แก่นางสาวอรดีตามสัญญา นางสาวอรดีจึงฟ้องนายอุดมศักดิ์ให้ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกค่าเสียหาย นายอุดมศักดิ์ต่อสู้ว่านางสาวอรดีไม่มีสิทธิฟ้องตนและต้องฟ้องนายสมยศซึ่งเป็นตัวแทนของตนเพราะเป็นคู่สัญญากับนางสาวอรดี ประกอบกับตนเป็นตัวแทนซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศเช่นนี้ ข้อต่อสู้ของนายอุดมศักดิ์ฟังไม่ขึ้น เพราะการที่ป.พ.พ.มาตรา 824 บัญญัติให้ตัวแทนต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้นแต่ลำพังตนเอง ก็เพื่อความสะดวกแก่บุคคลในประเทศไทยที่จะฟ้องร้องตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยของตัวการที่อยู่ในต่างประเทศต่อศาลไทย

แทนที่จะต้องไปฟ้องในศาลต่างประเทศเท่านั้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่าตัวการที่อยู่ในต่างประเทศจะไม่มี ความรับผิดชอบบุคคลภายนอกที่ทำสัญญากับตัวแทนของตนในประเทศไทย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2501) และ ตัวการย่อมต้องรับผิดชอบในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทำไปภายในขอบอำนาจตามป.พ.พ.มาตรา 820 มิได้มีข้อยกเว้นว่าหากตัวการอยู่ในต่างประเทศแล้วจะมีต้องรับผิดชอบ ที่ป.พ.พ.มาตรา 824 บัญญัติให้ตัวแทนรับผิดชอบ เมื่อตัวการอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศนั้นเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบแก่ตัวแทนเท่านั้น มิได้เปลี่ยนแปลง หลักกฎหมายแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 788/2500) ดังนั้นนางสาวอรดีจึงฟ้องนายอุดมศักดิ์ให้ปฏิบัติ ตามสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

สรุป

ข้อต่อสู้ของนายอุดมศักดิ์ฟังไม่ขึ้น (เอกสารการสอน หน้า 8-29)

วิเคราะห์

มาตราที่ต้องใช้อ้างอิงในการตอบข้อสอบมีทั้งหมด 2 มาตรา คือ มาตรา 820 และมาตรา 824 การหยิบยก เพียงมาตราเดียวเพื่ออ้างอิงในการเขียนตอบนั้นทำให้การวิเคราะห์โจทย์และตอบข้อสอบไม่ครบประเด็นตามโจทย์ ส่งผลให้เสียคะแนนลงตามส่วน นอกจากนี้สัญญาตัวแทนมีหลากหลายประเภท การศึกษาไม่ครอบคลุมจึงส่งผลให้ ไม่เข้าใจเนื้อหาของสัญญาแทนอย่างถ่องแท้ จึงทำให้ไม่ได้หยิบยกเนื้อหาของบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องตัวการ ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศมาใช้ในการเขียนตอบ แต่หยิบยกบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสัญญา ตัวแทนเขต หรือตัวแทนค้าต่างขึ้นมาเพื่อตอบข้อสอบจึงเสียคะแนน

นอกจากนี้นักศึกษาเข้าใจผิดเกี่ยวกับมาตรา 824 โดยเข้าใจว่าตัวแทนต้องรับผิดชอบโดยลำพังเพียงฝ่ายเดียว ต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น ตัวการไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกแต่อย่างใดซึ่งไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือตัวการ ที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่ทำสัญญากับตัวแทนของตนในประเทศไทยด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2501)



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ธนัชพร กังสัช

ข้อ 1

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องต่อศาลว่าที่พิพาทเป็นของผู้ร้องสอด จึงขอเข้าเป็นจำเลยเพื่อรักษาสิทธิของผู้ร้องสอดโดยจะยื่นคำให้การภายใน 8 วัน นับแต่ศาลสั่งอนุญาต โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่าตามคำร้องสอดเป็นเรื่องผู้ร้องสอดใช้สิทธิในทางที่ขัดกับสิทธิของจำเลยเดิม จึงร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยไม่ได้

ให้วินิจฉัยว่า ผู้ร้องสอดมีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 57 บัญญัติว่า “บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด

(1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา...”

มาตรา 58 วรรคสอง บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ร้องสอดที่ได้เข้าเป็นคู่ความตามอนุมาตรา (2) แห่งมาตราก่อนใช้สิทธิอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่มีอยู่แก่คู่ความฝ่ายซึ่งตนเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมในชั้นพิจารณาเมื่อตนร้องสอด และห้ามมิให้ใช้สิทธิเช่นนั้นในทางที่ขัดกับสิทธิของโจทก์หรือจำเลยเดิม...”

วินิจฉัย

ที่ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าที่พิพาทเป็นของผู้ร้องสอด จึงขอเข้าเป็นจำเลยเพื่อรักษาสิทธิของผู้ร้องสอด โดยจะยื่นคำให้การภายใน 8 วัน นับแต่ศาลสั่งอนุญาตนั้นเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ร้องสอดตั้งข้อพิพาทเข้ามาเพื่อต่อสู้คดีกับโจทก์เพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองสิทธิของตน ถือได้ว่าเป็นการร้องสอดเข้ามาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) มิใช่ตามมาตรา 57(2) จึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 58 วรรคสอง ที่จะใช้สิทธิในทางที่ขัดกับสิทธิของจำเลยเดิม ดังนั้น แม้จำเลยเดิมจะขาดนัดยื่นคำให้การ ผู้ร้องสอดก็มีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องสอด ซึ่งถามว่าผู้ร้องสอดมีสิทธิเข้ามาร้องสอดได้หรือไม่ ดังนั้น ในข้อนี้ นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. ต้องพิจารณาว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ที่มีสิทธิร้องสอดตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติอยู่ภายใต้มาตรา 57 หรือไม่ กล่าวคือ ผู้ที่มีสิทธิร้องสอดต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความ **ทั้งนี้ ในประเด็นนี้มีนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่าผู้ร้องสอดเป็นคู่ความจึงไม่มีสิทธิร้องสอดซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด**

2. เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าผู้ร้องสอดเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความก็ต้องมาพิจารณาต่อว่า ผู้ร้องสอดอาจเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนั้นได้เนื่องจากกรณีใด กล่าวคือ เป็นไปตามมาตรา 57(1) (2) หรือ (3) ซึ่งคำถามในข้อนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่าที่พิพาทเป็นของผู้ร้องสอด จึงขอเข้าเป็นจำเลยเพื่อรักษาสิทธิของผู้ร้องสอดโดยจะยื่นคำให้การภายใน 8 วัน นับแต่ศาลสั่งอนุญาตนั้น เห็นได้ว่าเป็นเรื่อง que ผู้ร้องสอดตั้งข้อพิพาทเข้ามาเพื่อต่อสู้คดีกับโจทก์เพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครองสิทธิของตน ถือได้ว่าเป็นการร้องสอดเข้ามาตาม มาตรา 57(1) **ทั้งนี้ ในประเด็นนี้มีนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่าเป็นการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา 57(2) ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด**

3. ประเด็นต่อเนื่องตามมาก็คือ เมื่อเป็นการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา 57(1) มิใช่ตามมาตรา 57(2) ผู้ร้องสอดจึงไม่ต้องห้ามตามมาตรา 58 วรรคสอง ที่จะใช้สิทธิในทางที่ขัดกับสิทธิของจำเลยเดิม ดังนั้น แม้จำเลยเดิมจะขาดนัดยื่นคำให้การ ผู้ร้องสอดก็มีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยได้ **ทั้งนี้ ในประเด็นนี้เมื่อนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่าเป็นการร้องสอดเข้ามาตามมาตรา 57(2) ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด ส่งผลให้วินิจฉัยต่อมาว่าผู้ร้องสอดจึงต้องห้ามตามมาตรา 58 วรรคสอง ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยได้ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด**

ข้อ 2

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยมีที่ดินอยู่ติดกันเป็นที่ดินมีหลักฐานสำหรับที่ดินเป็นโฉนดที่ดินทั้งคู่ โจทก์ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากผู้มีชื่อเมื่อ 20 ปี มาแล้ว และเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยความสงบ โดยเปิดเผยตั้งแต่ซื้อมาโดยไม่มีใครโต้แย้งคัดค้าน ต่อมาจำเลยได้บุกรุกเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินของโจทก์เนื้อที่ประมาณ 10 ตารางวา ขอให้บังคับจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์แต่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินมีโฉนดของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ดินมีโฉนดของจำเลย แต่โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทมาเกิน 10 ปี แล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ พิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาท

ให้วินิจฉัยว่า คำพิพากษาของศาลชอบหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 142 บัญญัติว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งให้สิ่งใดๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง...”

วินิจฉัย

การครอบครองปรปักษ์จะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น เมื่อตามคำฟ้องของโจทก์ยืนยันว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์โดยชอบมา จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ของโจทก์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินจำเลย คดีจึงมีประเด็นที่โต้เถียงกันเพียงว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยเท่านั้น ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ เพราะเป็นที่ดินของโจทก์อยู่แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์ครอบครองมากกว่า 10 ปี แล้ว อยู่ในเขตที่ดินมีโฉนดของจำเลยซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ ศาลชั้นต้นต้องพิพากษายกฟ้อง จะพิพากษาให้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์โดยการครอบครองปรปักษ์และขับไล่จำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทไม่ได้เพราะเป็นการนอกคำฟ้องต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 คำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งบัญญัติอยู่ภายใต้ มาตรา 142 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง **ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่พลาดคะแนนข้อนี้ไป คือ ไปนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตอบ (ในส่วนนี้นักศึกษาจะต้องตระหนักไว้เสมอว่านักศึกษาทำข้อสอบชุดวิชาใดอยู่ก็ต้องนำหลักกฎหมายในชุดวิชานั้นมาตอบ เช่น ทำข้อสอบชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ก็ควรนำหลักกฎหมายที่อยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตอบเป็นหลัก)**



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธวัช เนติโพธิ์

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

ได้เคยกล่าวมาแล้วหลายครั้งว่าในการสอบอัตรณ์ของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 นั้น จะมีข้อสอบอัตรณ์ 3 ข้อเสมอโดยมีเนื้อหาสาระแต่ละข้อดังนี้

ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสำญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ 1-2) ได้แก่เรื่อง ฟ้องและฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4) เป็นหลัก

ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก (หน่วยที่ 8) ได้แก่เรื่องร้องขอชดทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเปลี่ยนทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน เป็นต้น เป็นหลัก

ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12) แต่ไม่เคยออกสอบอัตรณ์เรื่องฟื้นฟูกิจการ

และในการสอบไล่ ภาค 1/2558 ที่ผ่าน ข้อสอบก็ยังคงเป็นไปตามแนวเดิม ดังจะนำข้อสอบและธงคำตอบมาให้ศึกษาพิจารณาทบทวนข้อบกพร่องในการทำข้อสอบดังต่อไปนี้

ข้อ 1. นายไก่อ่าง ยื่นฟ้องเรียกให้นายไข่ต้มชำระหนี้ที่ศาลจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. แต่ศาลจังหวัดปทุมธานียังมิได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง ในวันเดียวกันนั้นเอง นายไก่อ่างนำคดีเดียวกันมายื่นฟ้อง นายไข่ต้มอีกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา 11.50 น. ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งรับคำฟ้องของนายไก่อ่าง เมื่อเวลา 14.00 น. และต่อมาเมื่อเวลา 15.00 น. ศาลจังหวัดปทุมธานีก็มีคำสั่งรับคำฟ้องของนายไก่อ่างไว้เช่นเดียวกัน ดังนี้ ท่านเห็นว่ากรณีดังกล่าวดังกล่าวเป็นฟ้องซ้อนหรือไม่ และคำฟ้องที่ศาลใดเป็นคำฟ้องซ้อน (20 คะแนน)

ธงคำตอบ

มาตรา 173 วรรคสอง นับแต่เวลาที่ไดยื่นคำฟ้องแล้ว คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้ (1) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นคำฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่น

จากมาตรา 173 วรรค 2 ดังกล่าวจึงสรุปหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้อนได้ดังนี้

1. มีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา
2. โจทก์คนเดียวกันยื่นคำฟ้อง
3. เป็นคำฟ้องเรื่องเดียวกัน

คำว่านับแต่เวลาที่ไดยื่นคำฟ้องแล้ว หมายความว่านับตั้งแต่โจทก์ยื่นฟ้องแล้ว ไม่ว่าศาลจะสั่งรับคำฟ้องนั้นไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ย่อมถือว่าคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้ว มิใช่ว่าศาลจะต้องรับฟ้องแล้วจึงจะถือว่าคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาเสมอไป (จากเอกสารคำสอนหน้า 1-23) เมื่อนายไก่อ่างยื่นฟ้องนายไข่ต้มที่ศาลจังหวัดปทุมธานี แม้ศาลจังหวัดปทุมธานียังมิได้มีคำสั่งรับฟ้องก็ต้องถือว่ามิดีอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้ว

ฉะนั้น การที่นายไก่อ่างนำคดีเดียวกันมายื่นฟ้องนายไข่ต้มอีกที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจึงเป็นคำฟ้องซ้อนแล้ว และเมื่อเมื่อนายไก่อ่างยื่นคำฟ้องต่อศาลจังหวัดปทุมธานีก่อนแล้วจึงมาฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรี จึงถือว่าคำฟ้องที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเป็นคำฟ้องซ้อนโดยไม่ต้องพิจารณาว่าศาลใดจะมีคำสั่งรับคำฟ้องของนายไก่อ่างไว้พิจารณาก่อน

ข้อ 2. นายหนึ่งและนายสองเป็นโจทก์ร่วมกันฟ้องนายสาม เรียกค่า 1 เชือกคิน หากคินไม่ได้ให้ใช้ราคา 150,000 บาท แต่ข้างเชือกคินตายในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลจึงพิพากษาให้นายสามใช้ราคาแก่โจทก์ทั้งสองแทน โดยกำหนดเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท ซึ่งนายหนึ่งพอใจและไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น แต่นายสองต้องการยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ตนได้รับราคาเต็มตามฟ้อง แต่เกรงว่าหากตนอุทธรณ์เพียงคนเดียวทุนทรัพย์พิพาทจะต้องคิดเพียงกึ่งหนึ่งทำให้ไม่สามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ดังนี้ ท่านเห็นว่านายสองโดยลำพังจะสามารถยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

มาตรา 224 ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

ในการคำนวณทุนทรัพย์พิพาทเพื่อพิจารณาว่าเกินห้าหมื่นบาทหรือไม่นั้น ถ้าคดีมีโจทก์หลายคนร่วมกันฟ้องมาเป็นคดีเดียวและเป็นกรณีที่สิทธิของโจทก์แต่ละคนเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ ดังนี้ ถ้าโจทก์คนใดจะอุทธรณ์ต้องคิดทุนทรัพย์รวมของโจทก์ทุกคนถ้าเกินห้าหมื่นบาทก็อุทธรณ์ได้ (จากเอกสารการสอน หน้า 5-19)

กรณีตามอุทธรณ์เป็นการฟ้องเรียกค่าคิน ถือเป็นกรณีที่สิทธิของโจทก์แต่ละคนเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยกมิได้ จึงต้องคิดทุนทรัพย์รวมของโจทก์ทุกคนนั้นคือ 150,000 บาท เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพียง 90,000 บาท ทุนทรัพย์พิพาทในชั้นอุทธรณ์จึงมีจำนวน 60,000 บาท ซึ่งเกินกว่าห้าหมื่นบาทแล้ว โดยไม่ต้องคิดว่าส่วนของนายสองมีเพียงกึ่งหนึ่งคือ 30,000 บาทแต่อย่างใดฉะนั้น นายสองจึงสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 224 วรรคแรก

ข้อ 3. นายเขียวเป็นหนี้ค่าภาษีอากรอยู่เป็นจำนวน 200,000 บาท ต่อมานายเขียวถูกธนาคารแห่งหนึ่งฟ้องล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายเขียวแล้ว แต่กรมสรรพากรมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ต่อมาเมื่อศาลพิพากษานายเขียวล้มละลายแล้ว นายเขียวได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งหลายจนเต็มจำนวน ศาลจึงมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย ดังนี้ กรมสรรพากรซึ่งเป็นเจ้าหนี้ภาษีอากรจะสามารถเรียกให้นายเขียวชำระหนี้ค่าภาษีอากรค้างชำระนั้นได้เพียงใดหรือไม่

ธงคำตอบ

ในเรื่องการยกเลิกการล้มละลายนั้น มีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

มาตรา 135 เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอ ศาลมีอำนาจสั่งยกเลิกการล้มละลายได้ ถ้าปรากฏเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (3) หนี้สินของบุคคลล้มละลายได้ชำระเต็มจำนวนแล้ว

มาตรา 136 คำสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 (1) หรือ (2) นั้นไม่ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นหนี้สินแต่อย่างใด

หมายความว่าหากเป็นการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 (3) เพราะลูกหนี้ชำระหนี้เต็มตามจำนวนแล้วลูกหนี้จะหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนี้ค่าภาษีอากรหรือไม่ก็ตาม (เอกสารการสอนหน้า 11-49, คำพิพากษาฎีกาที่ 136/2540) กรณีไม่ใช่เรื่องปลดจากล้มละลายซึ่งตามมาตรา 77 แม้ลูกหนี้จะหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ แต่ไม่อาจหลุดพ้นจากหนี้เกี่ยวกับภาษีอากรหรือจ่งเสาบได้

ฉะนั้น เมื่อนายเขียวได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งหลายจนเต็มจำนวน การที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายจึงเป็นการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 (3) นายเขียวจึงหลุดพ้นจากหนี้สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนี้ค่าภาษีอากรหรือไม่ก็ตาม กรมสรรพากรจึงไม่สามารถเรียกให้นายเขียวชำระหนี้ค่าภาษีอากรค้างชำระนั้นได้อีก

นักศึกษาจะเห็นว่าข้อสอบยังคงเป็นไปตามแนวทางเดิมที่กล่าวแล้วทุกประการ แต่ในการสอบไล่ 1/2558 ที่ผ่านมานี้ ข้อสอบอัตนัยข้อ 3 เรื่องกฎหมายล้มละลายนั้นจะเป็นข้อที่ยากที่สุด และมีผู้ตอบผิดมากโดยจะตอบว่าเมื่อยกเลิกการล้มละลายแล้วจะทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินทั้งปวง เว้นแต่หนี้ค่าภาษีอากรซึ่งไม่ถูกต้อง

ความยากของข้อ 3 นี้อยู่ตรงที่นักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องการปลดจากล้มละลาย กับการยกเลิกการล้มละลายให้กระจ่างชัด เนื่องจากทั้งสองกรณีแม้ชื่อจะคล้ายกัน แต่เหตุและผลของทั้งสองแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขอให้นักศึกษาไปทบทวนจากเอกสารการสอนหน่วยที่ 11 ให้แม่นยำอีกครั้ง

ผลของการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 136 นั้น ต้องแยกเป็นกรณีตามเหตุที่ศาลใช้ในการสั่งยกเลิกการล้มละลาย กล่าวคือหากเป็นการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 (1) และ (2) ลูกหนี้อย่างไม่หลุดพ้นจากหนี้สินแต่อย่างใด (ดูเอกสารการสอนหน้า 11-49 ประกอบฎีกาที่ 1915/2536)

แต่กรณีตามอุทธรณ์เป็นเรื่องที่นายเขียวลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ทั้งหลายจนเต็มจำนวน ศาลจึงมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย จึงเป็นการยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 (3) ซึ่งมีผลทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งสินไม่ว่าจะได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม (ดูเอกสารการสอนหน้า 11-49 ประกอบฎีกาที่ 136/2540)

ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่คือนักศึกษาไปตอบโดยยกเอาผลของการปลดจากล้มละลายตามมาตรา 77 ซึ่งบัญญัติว่า มาตรา ๗๗ คำสั่งปลดจากล้มละลายทำให้บุคคลล้มละลายหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระได้ เว้นแต่ (๑) หนี้เกี่ยวกับภาษีอากร หรือจ่งกอบของรัฐบาลหรือเทศบาล (๒) หนี้ซึ่งได้เกิดขึ้นโดยความทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย หรือหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องเนื่องจากความทุจริตฉ้อโกงซึ่งบุคคลล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องสมควร จึงทำให้ตอบผิดพลาดกันมาก

ต้องระวังความคล้ายกันของกฎหมายแต่ละเรื่องที่มีผลแตกต่างกันด้วย เช่นเรื่อง การประนอมหนี้ไม่ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากหนี้สิน(ดูมาตรา 59) ฉะนั้น แม้ประนอมหนี้แล้ว เจ้าหนี้ก็ยังมาฟ้องเรียกผู้ค้ำประกันเป็นคดีแพ่งได้อยู่เสมอ และแม้ภายหลังศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ทำให้ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ค้ำประกันก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด (ดูเอกสารการสอนหน้า 11-37) แต่ผู้ค้ำประกันที่กล่าวนี้คือผู้ค้ำประกันหนี้สินของลูกหนี้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนฟ้องคดีล้มละลายเท่านั้น

ยังมีผู้ค้ำประกันอีกแบบหนึ่ง คือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามคำขอประนอมหนี้ ในกรณีนี้จะมีผลแตกต่างกับผู้ค้ำประกันหนี้สินที่กล่าวแล้วอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้ค้ำประกันอย่างหลังนี้มีได้เป็นผู้ค้ำประกันให้ลูกหนี้มาตั้งแต่ก่อนฟ้องล้มละลาย แต่เข้ามาทำสัญญาผูกพันตนจะชำระหนี้แทนลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในคำขอประนอมหนี้เท่านั้น ซึ่งต่อมากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำขอประนอมหนี้ทำให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้และมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา 60 แล้ว ในส่วนของผู้ค้ำประกันคนหลังนี้จะเห็นว่าเมื่อศาลยกเลิกการประนอมหนี้ ทำให้หนี้ตามที่กำหนดไว้ในคำขอประนอมหนี้เป็นอันยกเลิกไปแล้วกลับไปบังคับกันตามหนี้สินเดิมที่มีอยู่ก่อนการประนอมหนี้ จึงทำให้ไม่มีหนี้ที่ผู้ค้ำประกันจะต้องผูกพันเป็นประกันอีก ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตาม ป.พ.พ.มาตรา 698 (ดูเอกสารการสอนหน้า 11-39 ประกอบฎีกาที่ 1157/2510)

ขอให้นักศึกษาอ่านวิจารณ์ข้อสอบนี้ และปรับแก้ไขข้อบกพร่องในการสอบครั้งที่ผ่านมา ขอให้โชคดีในการสอบครั้งต่อไปครับ



ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

ผู้เสียหายยื่นฟ้องจำเลยในความผิดฐานบุกรุกและกระทำอนาจาร ซึ่งทั้งสองความผิดเป็นความผิดต่อส่วนตัว ในวันต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นเข้ามาใหม่ ภายหลังเมื่อผู้เสียหายทราบว่าพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลย ผู้เสียหายจึงขอถอนฟ้องคดีที่ผู้เสียหายได้ฟ้องไว้ และในวันนั้นเองผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยนั้น โดยผู้เสียหายไม่ได้ระบุในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

ดังนี้ ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ มีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

มาตรา 36 บัญญัติว่า “คดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้ว จะนำมาฟ้องอีกหาได้ไม่ เว้นแต่จะเข้าอยู่ในข้อยกเว้นต่อไปนี้

(1) ถ้าพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นไป การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่

(2) ถ้าพนักงานอัยการถอนฟ้องคดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว โดยมีได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย การถอนนั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่

(3) ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสีย การถอนนี้ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่ เว้นแต่คดีซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว”

มาตรา 39 (2) บัญญัติว่า “สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้

(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย”

จากหลักกฎหมายข้างต้น การถอนฟ้องคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวซึ่งมีผลทำให้โจทก์จะนำคดีอาญามาฟ้องจำเลยอีกหาได้ไม่นั้น จะต้องเป็นการถอนฟ้องโดยเด็ดขาด หากเป็นการถอนฟ้องโดยไม่เด็ดขาดก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีผลให้โจทก์ผู้ถอนยังมีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยในความผิดนั้นได้อีก เช่น ขอถอนฟ้องเพื่อเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ หรือขอถอนฟ้องไปเพื่อไปฟ้องยังศาลอื่นที่มีอำนาจชำระคดี

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ผู้เสียหายยื่นฟ้องจำเลยในความผิดฐานบุกรุกและกระทำอนาจาร ในวันต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นเข้ามาใหม่ ภายหลังเมื่อผู้เสียหายทราบว่าพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลย ผู้เสียหายจึงขอถอนฟ้องคดีที่ผู้เสียหายได้ฟ้องไว้ และในวันนั้นเองผู้เสียหายได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์

ในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยนั้น ดังนี้ การถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวก็เพื่อจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั่นเอง จึงเป็นการถอนฟ้องโดยไม่เด็ดขาด เมื่อไม่ใช้การถอนฟ้องโดยเด็ดขาดตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายในคดีความผิดต่อส่วนตัวจึงไม่ระงับไปเพราะการถอนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ผู้เสียหายจึงมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ โดยผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องระบุในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

ดังนี้ ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ เพราะการถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าวก็เพื่อจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันนั้นเป็นการถอนฟ้องโดยไม่เด็ดขาด

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลสั่งอนุญาตให้ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้หรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ ประเด็นแรก การถอนฟ้องคดีอาญาซึ่งมีผลทำให้โจทก์จะนำคดีอาญามาฟ้องจำเลยอีกหาได้ไม่นั้น จะต้องเป็นการถอนฟ้องโดยเด็ดขาด ประเด็นต่อมา ผู้เสียหายมีสิทธิขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ โดยผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องระบุในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

ประการที่สอง เรื่องการขอถอนฟ้องเพื่อเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ นักศึกษาจะต้องวินิจฉัยก่อนว่า เป็นการถอนฟ้องโดยเด็ดขาดหรือเป็นการถอนฟ้องโดยไม่เด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 แล้วถึงจะไปวินิจฉัยต่อว่า สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของผู้เสียหายในคดีความผิดต่อส่วนตัวจะระงับไปหรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะวินิจฉัยมาแค่มาตรา 36 หรือ มาตรา 39 เพียงมาตราเดียวเท่านั้น

ประการที่สาม ส่วนเรื่องผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโดยผู้เสียหายไม่ได้ระบุในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ นักศึกษาบางส่วนข้ามประเด็นนี้ไป คงเนื่องมาจากไม่ทราบว่าเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ซึ่งค่านักศึกษาอาจทราบเพียงตัวบทกฎหมาย แต่ไม่ได้อ่านคำอธิบายหรืออุทาหรณ์ในเรื่องนี้

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมายและจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 และมาตรา 39 (2) เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การถอนฟ้อง อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมทำเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริมเพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นายฟรังซ์ว คนสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 19 ปี ซึ่งตามกฎหมายฝรั่งเศสบุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ได้เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยและต่อมาได้ทำนิติกรรมซื้อขายห้องชุดหนึ่งห้องเพื่ออยู่อาศัยที่กรุงเทพมหานคร จากบริษัท บ้านดี จำกัด จำนวน 3 ล้านบาท โดยไม่ได้บอกกล่าวบิดามารดาที่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมาบิดาและมารดาของฟรังซ์วทราบเรื่องจึงเดินทางมาประเทศไทย และได้บอกกล่าวนิติกรรมดังกล่าวกับบริษัท บ้านดี จำกัด ทางบริษัทต่อสู้ว่าการทำนิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์แล้ว เพราะฉะนั้นนายฟรังซ์วบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายฝรั่งเศสแล้ว

ดังนี้ หากบิดาและมารดาของนายฟรังซ์วมาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คำปรึกษาอย่างไร โดยให้ยกหลักกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายตามที่ได้ศึกษามา ประกอบการอธิบาย

แนวตอบ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481

มาตรา 5 บัญญัติว่า “ถ้าจะต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ ให้ใช้กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศสยาม”

มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ความสามารถและความไร้ความสามารถของบุคคลย่อมเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น”

วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่เป็นการนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรมเช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่”

อธิบาย

การที่นายฟรังซ์วสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 19 ปี ซึ่งถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายฝรั่งเศส เพราะอายุเกินกว่าที่กฎหมายฝรั่งเศสกำหนดไว้ว่าบุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 18 ปีบริบูรณ์แล้ว และการทำนิติกรรมที่ได้ทำในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน มาตรา 10 วรรคแรก กำหนดให้กระทำได้โดยถือว่าความสามารถของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งสัญชาติของบุคคลนั้น แต่ในกรณีของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เป็นนิติกรรมที่กำหนดข้อยกเว้นกรณี ตามมาตรา 10 วรรคแรกไว้ ว่าหากเป็นกรณีการทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรม เช่นว่านั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่

ดังนี้ เมื่อนายฝรั่งเข้ามาซื้อห้องชุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่กฎหมายไทยกำหนดให้ผู้เยาว์ต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาก่อน และการใดที่ผู้เยาว์กระทำไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม การนั้นเป็นโมฆียกรรม

กล่าวคือ ความสามารถของบุคคลที่จะทำนิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายไทยต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย คือ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อนายฝรั่งมีอายุเพียง 19 ปี จึงถือว่ายังเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายไทย การซื้อขายอาคารชุดของนายฝรั่งจึงเป็นโมฆียกรรม และการกระทำดังกล่าวก็ได้เป็นการจัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด (ตามมาตรา 5)

สรุป

บิดามารดาของนายฝรั่งจึงสามารถบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียกรรมนั้นได้